ZAKON

O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

("Sl. novine FBiH", br. 27/1997, 11/1998, 22/1999, 27/1999, 7/2000, 32/2001, 61/2001, 15/2002, 54/2004, 36/2006, 45/2007 - odluka US, 51/2007, 72/2008 i 23/2009 - ispr.)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, te način određivanja cijene stana i prestanak stanarskog prava.

Član 2

Stanom i pomoćnim prostorijama smatraju se prostorije ili skup prostorija definiran odredbama Zakona o stambenim odnosima ("Službeni list SRBiH", br. 14/84, 12/87 i 13/89 - u daljem tekstu: Zakon o stambenim odnosima).

Član 3

Stan se otkupljuje sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade koji služe zgradi kao cjelini zajedno sa zemljištem ispod zgrade.

Zajednički dijelovi i uređaji zgrade definirani su odredbama Zakona o stambenim odnosima.

Predmet prodaje mogu biti i prostorije na kojima postoji stanarsko pravo, a koje se ne smatraju stanom, ako je propisima regulirano da mogu biti u prometu.

Predmet prodaje je i garaža ako čini građevinsku cjelinu sa stanom ili ako je stanaru dodijeljena na korišćenje kao pripadajući dio stana.

Član 4

Ne smatraju se stanom, u smislu ovog zakona:

1. prostorije u objektima za smještaj pojedinaca,

2. prostorije u objektima za privremeni smještaj i

3. prostorije u upravnim i poslovnim zgradama.

Član 5

Odredbe ovog zakona ne odnose se na prodaju stanova:

1. koji se nalaze u objektima za koje je pokrenut postupak radi rušenja objekta,

2. koji su namijenjeni za stanovanje za vrijeme obavljanja službene djelatnosti,

3. koji se nalaze u poslovnim zgradama, koje se koriste za obavljanje djelatnosti državne, federalne uprave, sudstva, zdravstva, prometa i veza.

Član 6

Stanovi u vlasništvu pravnih osoba čije je sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), a nalaze se na teritoriji država nastalih iz bivše SFRJ, prodavat će se na način kako je to regulirano u odnosnoj državi i pod uvjetima reciprociteta, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije regulirano.

Strani državljanin, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, može otkupiti stan samo ako je državljaninu Bosne i Hercegovine u odnosnoj državi omogućeno da otkupi stan.

II - PRAVO NA KUPNJU STANA

Član 7

Svaki nositelj stanarskog prava, izuzev u slučaju iz člana 5. ovog zakona, može istaći zahtjev za kupnju stana u pismenom obliku nositelju prava raspolaganja stanom (u daljem tekstu: prodavatelj), a prodavatelj ga je dužan prodati.

Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku od tri mjeseca od dana okončanja eventualnog sudskog postupka, zavisno koji rok je kasniji, a ugovor o prodaji stana (u daljem tekstu: ugovor) mora se zaključiti u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za otkup stana.

Ako prodavatelj na zahtjev nositelja stanarskog prava koji želi kupiti stan ne sklopi ugovor u roku iz stava 2. ovog člana, kupac ima pravo pokrenuti sudski postupak.

Presuda u cijelosti nadomješta ugovor.

Izuzetno, rok za sklapanje ugovora za stan za koji u vrijeme određeno za podnošenje zahtjeva za kupnju stana nisu određene sve činjenice bitne za prodaju stana, počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde.

Činjenice bitne za kupoprodaju stana ocjenjuju se u vrijeme sklapanja ugovora.

Član 7a

Izuzetno, za stan za koji se vrši ovjera ugovora o korišćenju stana u skladu sa članom 2. stav (4), ili izdaje novi ugovor u skladu sa članom 18.d stav (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03) zahtjev za kupovinu stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o korišćenju stana, odnosno izdavanja novog ugovora.

Zahtjev za kupovinu stana u koji se vraća višestruki korisnik iz odredbe člana 11. stav (4) tačka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, kao i za kupovinu devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana.

Član 8

Nositeljem stanarskog prava smatra se osoba kojoj je vlasnik stana, odnosno davatelj stana na korišćenje dodijelio stan i koja je zaključila ugovor o korišćenju stana, odnosno osoba kojoj je pravomoćnom sudskom presudom stan dodijeljen, kao i osoba kojoj je to svojstvo priznato aktom nadležnog organa u skladu za Zakonom o stambenim odnosima.

Nosiocem stanarskog prava smatra se i lice kojem je stan dodijeljen rješenjem nadležnog organa iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane na osnovu člana 18d. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, a koje nije zaključilo ugovor o korištenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 56/01, 15/02 i 29/03).

Član 8a

Nosilac stanarskog prava na stanu koji je proglašen napuštenim u skladu sa Zakonom o napuštenim stanovima i drugim propisima koji reguliraju pitanje napuštenih stanova, ili nosilac stanarskog prava koji je napustio stan u periodu između 30. aprila 1991. godine i 4. aprila 1998. godine, u slučaju kada stan nije zvanično proglašen napuštenim, ima pravo u skladu sa uslovima predviđenim ovim zakonom na otkup stana odmah nakon vraćanja stana u posjed, a najdalje u roku od jedne godine nakon ulaska u posjed stana, ili u roku od jedne godine nakon objavljivanja ove odredbe u "Službenim novinama Federacije BiH", zavisno koji datum je kasniji.

Član 8b

Nosilac stanarskog prava iz člana 8.(a) ovog zakona ima pravo da podnese pismeni zahtjev za otkup stana u skladu sa članom 7. ovoga zakona tek kada obezbijedi dokaze da su on i svi članovi njegovog domaćinstva, kako je to definirano Zakonom o stambenim odnosima, napustili smještaj koji su koristili privremeno u svojstvu zakonitog ili nezakonitog korisnika.

Kako bi ispuno ovaj uslov, nosilac stanarskog prava dostavlja potpisan zapisnik od strane nadležnog upravnog organa kojim se utvrđuje napuštanje imovine, predaja ključeva i pečaćenje prostorija ili ulazak u posjed ispražnjenih prostorija predratnog nosioca stanarskog prava, ili se utvrđuje da ne postoji potreba da se trenutne prostorije isprazne u skladu sa zakonom. U slučajevima kada je to potrebno, nadležni upravni organ je dužan da nosiocu stanarskog prava izda ove dokaze.

Nadležni upravni organ će u roku od jednog mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona definirati pravno valjani dokazni materijal u svrhu ovoga člana ako zapisnik nije na raspolaganju ili kada trenutni smještaj nije potrebno napuštati u skladu sa zakonom.

Ovi dokazi moraju se priložiti uz pismeni zahtjev za otkup stana. Dokazi su sastavni dio pismenog zahtjeva za otkup stana i zahtjev za otkup se ne može obrađivati ukoliko ovi dokazi nisu podneseni.

Član 9

Stan, pod uvjetima iz ovog zakona, mogu kupiti i članovi užeg obiteljskog domaćinstva nositelja stanarskog prava, uz njegovu suglasnost ili u slučaju njegove smrti.

Članom užeg obiteljskog domaćinstva nositelja stanarskog prava smatraju se osobe u smislu Zakona o stambenim odnosima.

Pravo na kupovinu stana pod uvjetima iz ovog Zakona ima nasljednik prvog nasljednog reda nosioca stanarskog prava, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- nosilac stanarskog prava nema člana užeg porodičnog domaćinstva;

- istekao je rok od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva nosioca stanarskog prava za kupovinu stana, a nije zaključen ugovor u kupoprodaji stana i

- nasljednik nije kupio drugi stan prema odredbama ovog Zakona.

Član 10

Nositelj stanarskog prava, njegov supružnik ili Član užeg obiteljskog domaćinstva mogu pod uvjetima iz ovog zakona otkupiti samo jedan stan.

Ugovor zaključen suprotno odredbi iz stava 1. ovog člana ništavan je.

Član 11

Supružnici stan mogu kupiti zajednički, a jedan od njih samo uz suglasnost drugog.

Kad stanarsko pravo imaju sustanari, stan kupuju zajedno svaki u dijelu na kojem ima stanarsko pravo, ako se ne sporazume drugačije.

Iznimno od stava 2. ovog člana, ako jedan ili više sustanara ne podnese zahtjev za kupnju svog dijela stana u roku od iz člana 7. ovog zakona, stan imaju pravo kupiti ostali sustanari.

Suglasnost i sporazum iz st. 1. i 2. ovog člana daje se na ugovor ili posebnoj ispravi uz ovjeren potpis.

U slučaju uskraćenosti suglasnosti, odnosno nepostojanja sporazuma, odlučuje se u sudskom postupku.

Član 12

Prodaju stanova vrši prodavatelj iz člana 7. stav 1. ovog zakona.

Član 13

Stanove za koje se utvrdi da je prodavatelj nepoznat prodaje općina.

Član 14

Pod stanom nepoznatog prodavatelja, u smislu ovog zakona, smatra se stan čiji je nositelj prava raspolaganja pravna osoba koja nije registrirala svoju djelatnost po važećim propisima, ili je prestala sa radom, a pravni nasljednik je nepoznat ili nije određen, ili joj je nepoznato sjedište, a nositelj stanarskog prava nije u mogućnosti istaći zahtjev za kupnju stana u roku predviđenom članom 7. stav 2. ovog zakona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana nositelj stanarskog prava podnosi zahtjev nadležnoj službi općine u kojoj se stan nalazi.

Nadležna služba općine će po provedenom postupku, nositelju stanarskog prava koji ispunjava uvjete iz ovog zakona, odobriti kupnju stana i zaključiti ugovor u roku iz člana 7. ovog zakona.

Član 14a

Stanove koji su u vlasništvu preduzeća nakon privatizacije preduzeća prodaje općina na čijoj se teritoriji stan nalazi.

Član 15

Prodaju stanova na kojima su pravo raspolaganja imali bivša JNA i SSNO, u skladu sa ovim zakonom, vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Prodaju stanova na kojima su pravo raspolaganja imali organi i organizacije bivše SFRJ, izuzev od st. 1. i 2. ovog člana vrši vlada kantona-županije na čijem se teritoriju stan nalazi.

Prodaja stanova koji su u svojini organa i organizacija Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

III - CIJENA STANA

Član 16

Cijena stana utvrđuje se ugovorom ovisno o:

- vrijednosti stana utvrđene prema odredbama člana 18. ovog zakona,

- visine vlastitih sredstava koje je nositelj stanarskog prava uložio u stan,

- amortizacije stana,

- visine ratne štete koju je nositelj stanarskog prava otklonio ili koju treba otkloniti,

- popusta koji se priznaju i pripadaju kupcu.

Član 17

Cijena stana utvrđuje se na osnovu vrijednosti stana utvrđene čl. 18. do 21. ovog zakona i popusta utvrđenih članom 21. do 24. ovog zakona, a obračunava se u DEM.

Član 18

Vrijednost stana čini građevinska vrijednost stana korigirana koeficijentom položajne pogodnosti stana.

Građevinska vrijednost stana je 600 DEM po m2.

Koeficijent položajne pogodnosti stana utvrđuje nadležna vlada kantona-županije u rasponu od 0,80 do 1,20 ovisno o zoni naselja u kojem se stan nalazi, opremljenosti naselja, katnosti i drugih bitnih elemenata.

Član 19

Na zahtjev kupca vrijednost stana umanjit će se za vlastita sredstva koja je kupac uložio u stan ili sredstva koja bi morao uložiti u stan i to:

- nevraćena sredstva koja je uložio kao vlastiti udjel radi stjecanja stanarskog prava,

- sredstva koja nositelju stanarskog prava radi stjecanja stanarskog prava nisu isplaćena na ime naknade za izvlaštene nekretnine,

- sredstva kojima je nositelj stanarskog prava otklonio ratnu štetu.

Visina uloženih sredstava utvrdit će se na osnovu dokumentacije ili proračuna sudskog vještaka građevinske struke.

Visina uloženih ili potrebnih sredstava iz stava 1. alineja 3. ovog člana priznaje se kupcu najviše do 30% građevinske vrijednosti.

Član 20

Vrijednost stana utvrđena na osnovu čl. 18. i 19. ovog zakona umanjuje se po osnovu amortizacije po stopi od 1% godišnje, a najviše do 60%.

Cijena garaže utvrđuje se na način iz stava 1. ovog člana, s tim da kupac nema pravo na popuste, a cijenu garaže je dužan platiti odjednom i u slučaju kad stan kupuje na otplatu.

Član 21

Kupcu se priznaje osobni popust na cijenu stana utvrđenu prema članu 20. ovog zakona u visini 1% po godini navršenog radnog staža kod domaćih pravnih ili fizičkih osoba, uključujući i radni staž ostvaren kod pravnih i fizičkih osoba s područja SFRJ do 06. aprila 1992. godine.

Popust po osnovu radnog staža supružnika utvrđen stavom 1. ovog člana obračunava se kumulativno, a najviše do75%.

Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na osnovu radnog staža umrlog bračnog druga.

Uživatelju obiteljske mirovine, kao kupcu, priznat će se popust na cijenu stana i po osnovu radnog staža umrlog nositelja stanarskog prava.

Član 22

Kupcu stana priznaje se popust na cijenu stana utvrđenu prema članu 21. ovog zakona i to:

- 0,25% za svaki mjesec proveden u Armiji RBiH, Hrvatskom vijeću obrane, Policiji (u daljem tekstu: Oružane snage) i u Narodnooslobodilačkom ratu od 1941. do 1945. godine.

- 0,12% za svaki mjesec proveden na radnoj obavezi i u jedinici Civilne zaštite za vrijeme ratnog stanja.

Član 23

Kupcima stana koji su stradalnici rata priznaje se poseban popust na vrijednost stana utvrđenu prema čl.19. do 22. ovog zakona i to:

1. popust od 100% kad stan kupuju:

a) malodobno dijete kao i dijete na redovnom školovanju čija su oba roditelja poginula u Domovinskom-odbrambenom

oslobodilačkom ratu ili su smrtno stradali kao žrtve u toj agresiji,

b) osoba koja je ratni vojni ili civilni invalid rata sa najmanje 90% tjelesnog oštećenja.

2. popust od 75% kad stan kupuju:

a) osoba kojoj su u domovinskom-odbrambenom oslobodilačkom ratu poginula dva ili više članova obiteljskog domaćinstva kao pripadnici Oružanih snaga Federacije ili su stradali kao žrtve u toj agresiji,

b) nositelj stanarskog prava čiji je supružnik poginuo u Domovinsko-odbrambenom oslobodilačkom ratu kao pripadnik Oružanih snaga ili je stradao kao žrtva u toj agresiji ako živi u obiteljskom domaćinstvu sa predškolskim djetetom (usvojenikom) na redovnom školovanju ili sa djetetom (usvojenikom) nositeljem obiteljske imovine.

U tom slučaju stan je u suvlasništvu supružnika i djeteta (usvojenika).

3. popust od 50% kad stan kupuje:

a) nositelj stanarskog prava čiji se supružnik poginuo u Domovnskom-odbrambenom oslobodilačkom ratu ili je smrtno stradao kao žrtva u toj agresiji,

b) ratni vojni ili civilni invalid rata od 60% do 90% tjelesnog oštećenja,

c) roditelj kojemu je dijete s kojim je živio u obiteljskom domaćinstvu poginulo u Domovinskom-odbrambenom oslobodilačkom ratu ili je smrtno stradalo kao žrtva u toj agresiji.

4. popust od 25% kad stan kupuje:

a) ratni vojni ili civilni invalidi rata od 20% do 60% tjelesnog oštećenja,

b) logoraši i politički zatvorenici koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu proveli u logorima ili zatvorima najmanje 12 mjeseci, što se dokazuje vjerodostojnom dokumentacijom.

Vojnim i civilnim invalidom rata određene kategorije iz ovog člana smatraju se osobe kojima se priznaje to svojstvo na osnovu posebnog zakona.

Invalidi rada i druge invalidne osobe koje ne spadaju u kategoriju invalida utvrđenih u tač. 1.do 4. ovog člana imaju pravo na popust u visini odgovarajuće kategorije invaliditeta iz ovog člana umanjenih za 20%.

IV - SREDSTVA I NAČIN PLAĆANJA CIJENE STANA

Član 24

Plaćanje otkupne cijene stana vrši se jednim od platežnih sredstava i to:

a) novcem,

b) certifikatima po osnovu potraživanja građana, a koji su utvrđeni posebnim propisima.

Kada se plaćanje vrši novcem ili certifikatom iz osnova stare devizne štednje cijena stana se umanjuje za 20% utvrđene otkupne cijene.

Član 25

Plaćanje cijene stana u novcu može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom prema izboru kupca.

Ako je plaćanje cijene stana ugovoreno odjednom rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Član 25a

Nosilac stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriji Republike Srpske i stekao pravo na kupovinu stana prema odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/00) ima pravo na novčanu pomoć od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana.

Pravo na novčanu pomoć iz stava (1) ovog člana ima nosilac stanarskog prava koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. vratio se u posjed stana;

2. stekao je pravo na kupovinu stana;

3. zaključio je ugovor o kupovini stana sa otplatom cijene stana u periodu od 20 godina i

4. koristit će stan u periodu iz tačke 3. ovog stava.

Vlada Federacije isplatit će novčanu pomoć iz stava (1) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata, a međusobna prava i

obaveze između Vlade Federacije i odnosnog nosioca stanarskog prava uredit će se ugovorom zaključenim u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br: 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94).

Isplata novčane pomoći počet će od januara 2006. godine.

Član 26

Rok obročne otplate ne može biti duži od 25 godina, a platit će se u 25 jednakih godišnjih obroka sa 1% godišnje kamate.

Vlada kantona-županije može utvrditi i kraći rok za obročnu otplatu, sa manjom kamatnom stopom.

Član 26a

Ako je kupac, nakon određene obročne otplate cijene stana, ugovorio plaćanje odjednom u novcu, cijena stana koju plaća umanjuje se za kamatnu stopu koja se obračunava po stopi 2% godišnje na unaprijed plaćene rate, iz člana 26. ovog zakona, računate metodom obračuna kamata potrošačkog kredita.

V - UPIS PRAVA VLASNIŠTVA NA STANU

Član 27

Pravo vlasništva na stan kupac stječe upisom u zemljišne knjige.

Ukoliko je kupac ugovorio obročnu otplatu cijene stana, pravo upisa vlasništva u zemljišne knjige stječe danom otplate prvog obroka, s tim što stan ne može prodati i njime raspolagati pravnim poslom među živima do dana otplate posljednjeg obroka.

Ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, pravo vlasništva na stan stječe se polaganjem ugovora u zemljišno-knjižnoj službi suda na čijem se području stan nalazi i upisom u knjigu položenih ugovora koju osniva sud.

Obrazovanje i vođenje knjiga položenih ugovora uredit će se posebnim kantonalnim-županijskim propisom.

Član 28

Kad stan koriste članovi obitelji poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisani borci i prognane osobe po pravnom osnovu, kupac stana može uspostaviti zakupni odnos s tom osobom pod uvjetima određenim posebnim zakonom kojim se uređuje zakup stanova.

Zakupni odnos iz stava 1. ovog člana može trajati najduže tri godine.

Član 29

Prodavatelj je dužan ugovor o prodaji stana dostaviti na potvrdu nadležnom pravobranitelju u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Ako pravobranitelj utvrdi da ugovorena cijena stana nije utvrđena prema odredbama ovog zakona, pozvat će stranke da u roku od 30 dana od dana prijema ugovora, dopunom ugovora usklade cijenu stana sa odredbama ovog zakona.

U protivnom pravobranilac zatražit će tužbom poništenje ugovora u roku od 60 dana od dana dostave ugovora.

Član 30

Ugovorne stranke su dužne ovjeriti svoje potpise.

Organ nadležan za ovjeru potpisa ovjerit će potpise stranaka nakon što utvrdi da je ugovor podnesen na potvrdu nadležnom pravobranitelju, što se potvrđuje na poleđini ugovora.

Član 31

Ugovor o prodaji stana uz obročnu otplatu, mora sadržavati izjavu kupca kojom dozvoljava u korist prodavatelja uknjižbu založnog prava (hipoteke) na kupljenom stanu za iznos cijene i kamate.

Član 32

Hipoteka se stječe uknjižbom u zemljišnu knjigu.

Na području za koje se ne vodi zemljišna knjiga hipoteka se stječe upisom u intabulacijsku ili drugu knjigu u koju se upisuje založno pravo na nekretnine.

Kad sud primi prijedlog za uknjižbu, odnosno upis vlasništva na stanu, po službenoj dužnosti će uknjižiti, odnosno upisati hipoteku u korist prodavatelja za iznos cijene i kamata.

Član 33

Danom sklapanja ugovora o kupoprodaji stana nositelja stanarskog prava prestaje stanarsko pravo na stanu koji koristi.

Član 34

Na ugovore o kupoprodaji stana zaključene pod uvjetima iz ovog zakona, ne plaća se porez na promet.

VI - NAČIN RASPODJELE SREDSTAVA

Član 35

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz člana 13. ovog zakona raspoređuje se u proračun općine.

Član 36

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz člana 15. ovog zakona raspoređuju se:

- 80% kantonima-županijama,

- 20% Federaciji.

Član 37

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz člana 12. ovog zakona raspoređuju se:

- 90% sredstava preduzeću ili drugoj pravnoj osobi za kreditiranje pod povoljnijim uvjetima pribavljanja stanova za potrebe svojih djelatnika.

Ako preduzeće ili druga pravna osoba nema potrebe za kreditiranje pod povoljnijim uvjetima za pribavljanje stanova svojim djelatnicima sredstva iz predhodnog stava može usmjeriti u razvoj.

- 10% sredstava preduzeću ili drugoj pravnoj osobi za podmirenje troškova prodaje stanova.

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz stava 1. alineja 1. ovog člana preduzeće će koristiti za predviđene namjene do dana odobravanja programa privatizacije od strane nadležne agencije za privatizaciju.

Nakon što je preduzeću odobren program privatizacije, daljnje otplate od prodaje stanova iz stava 1. alineja 1, ovog člana uplaćuju se u proračun općine i grada na čijoj se teritoriji stan nalazi, a koristit će se za razvoj komunalne infrastrukture.

Član 38

Subjekti koji ostvare sredstva od prodaje stanova u skladu sa čl. 35, 36. i 37. ovog zakona, 70% sredstava usmjeravaju u kantonalno-županijski fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.

Prava i obaveze kantonalnog-županijskog fonda za izgradnju stanova, uredit će se posebnim kantonalnim-županijskim propisom.

Član 39

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora zaključenog sa bivšim SSNO-om, na osnovu Zakona o stambenom obezbjeđenju u JNA ("Službeni list SFRJ", broj 84/90) i podzakonskih akata za njegovo provođenje, na stan koji je na raspolaganju Federalnom ministarstvu odbrane zaključio je pravno obavezujući ugovor ako je zaključio pisani ugovor o otkupu stana do 06. aprila 1992. godine i ugovor dostavio na ovjeru nadležnoj poreskoj službi, te ukoliko je kupoprodajna cijena utvrđena u skladu sa tada važećim zakonom i cijenu izmirio u cijelosti u ugovorenom roku.

Član 39a

Ako nosilac stanarskog prava na stanu koji je na raspolaganju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine taj stan koristi legalno, i ako je prije 6. aprila 1992. godine zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu (SSNO) u skladu sa zakonima navedenim u članu 39. ovog zakona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdaje nalog da se nosilac stanarskog prava uknjiži kao vlasnik stana u nadležnom sudu.

Član 39b

U slučaju kada nosilac stanarskog prava iz člana 39a. ovog zakona nije izvršio uplatu cijelog iznosa prodajne cijene stana u skladu sa kupoprodajnim ugovorom, onda će platiti ostatak prodajne cijene navedene u tom ugovoru Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko je kupoprodajnim ugovorom predviđena isplata prodajne cijene u ratama, sačinit će se aneks ugovora kojim se reguliše isplata preostalih rata, te stavljanje pod hipoteku i njena registracija u skladu sa ovim zakonom.

Odredbe člana 39a. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog člana primjenjuju se i na ugovore o otkupu stana koji su zaključeni prije

6. aprila 1992. u slučajevima kada nije izvršena ovjera potpisa kod nadležnog suda.

Član 39c

Odredbe čl. 39a. i 39b. primjenjuju se i na nosioca stanarskog prava koji je ostvario pravo na povrat stana prema odredbama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 11/98 i 18/99).

Član 39d

Lice koje ne ostvari kod Vlade Federacije Bosne i Hercegovine pravo iz ovog zakona može pokrenuti postupak kod nadležnog suda.

Član 39e

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39. stav 1. Zakona, a koji je napustio stan u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoformiranih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskinut je ugovor o otkupu stana u Federaciji Bosne i Hercegovine, te nema pravo na upis prava vlasništva na tom stanu.

Umjesto prava na upis vlasništva nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora iz stava (1) ovog člana pripada naknada iz stava (3) ovog člana.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obvezujući ugovor iz člana 39. stav 1. Zakona koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana iz člana 39. stav 1. Zakona za čiji stan je sadašnji korisnik u skladu sa važećim zakonima zaključio ugovor o korištenju stana ili ugovor o otkupu stana, umjesto upisa prava vlasništva na stan ima pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenu na način iz stava 2. ovog člana, izuzev nosioca prava kupoprodajnog ugovora iz stava 1. ovog člana.

VII - POSEBNE ODREDBE

Član 40

Pravni status stanova u izgradnji i način njihove privatizacije uredit će se posebnim propisom kojeg donosi nadležno kantonalno-županijsko tijelo.

Stanom u izgradnji, smatra se u smislu ovog zakona, svaki novoizgrađeni stan za koji nije izvršen tehnički pregled i dato pozitivno izjašnjenje o upotrebi stana.

Nadležno kantonalno-županijsko tijelo pri donošenju ovog propisa uzet će u obzir prava investitora (izvođača radova), stupanj izgradnje, kao i druge značajne okolnosti za pravično rješenje.

Član 41

Nadležno tijelo kod kojeg se vodi evidencija o stanovima dužno je na zahtjev prodavatelja ili kupca omogućiti korišćenje podataka bitnih za kupoprodaju stana.

Član 42

Održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima su stanovi otkupljeni, kao i izdavanje u zakup stanova za koje nositelji stanarskog prava nisu podnijeli zahtjev za otkup stana, uredit će se posebnim kantonalnim-županijskim propisima.

VIII - KAZNENE ODREDBE

Član 43

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba prodavac stana:

1. ako ne postupi prema odredbi iz člana 7. ovog zakona,

2. ako postupi suprotno odredbama člana 8a. ovog zakona,

3. ako cijenu stana utvrdi suprotno odredbama čl. 18. do 25. ovog zakona,

4. ako ne postupi prema odredbi iz člana 29. stav 1. ovog zakona,

5. ako sredstva ostvarena prodajom stanova koristi za namjene suprotno odredbama čl.35. do 38. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Član 44

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u nadležnom tijelu kod kojeg se vodi evidencija o stanovima ako ne postupi u skladu sa odredbama iz člana 41. ovog zakona.

Član 45

Do puštanja u opticaj KM, novčane kazne predviđene u čl. 43. i 44. ovog zakona mogu se plaćati u DEM ili u protuvrijednosti valuta koje se koriste u platnom prometu Federacije Bosne i Hercegovine po srednjem tečaju kojeg objavljuje nadležna finansijska institucija, na dan plaćanja.

IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46

Ugovori o korišćenju stana koji su zaključeni u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima do dana stupanja na snagu ovog zakona, prestaju važiti najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osobe koje su do isteka roka iz stava 1. ovog člana stekle stanarsko pravo ili pravni osnov za zakonito useljenje u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima, imaju pravo otkupa stana po odredbama ovog zakona.

Izuzetno, ugovori o korišćenju stana koji su proglašavani napuštenim ostaju na snazi do isteka roka za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana iz člana 8.a Zakona.

Ugovori o korišćenju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do sticanja prava na kupovinu stana u skladu sa odredbom člana 7.a stav (2) ovog Zakona.

Član 46a

Po prispijeću pismenog zahtjeva za otkup stana u skladu sa čl. 7., 8., 8.(a) i 8.(b) ovoga zakona, član 44., stav 1(6), i čl. 47. i 49. Zakona o stambenim odnosima se suspendiraju dok se ne zaključi kupoprodajni ugovor.

Kupci stanova iz čl. 8.(a) i 8.(b) ovog zakona oslobađaju se u potpunosti svih administrativnih i drugih troškova koji se mogu javiti u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o stambenim odnosima.

Član 46b

Osobe koje su do 6. decembra 2000. godine kod nadležnog organa pokrenule postupak prijenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje bilo poništeno i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomoćnim rješenjem utvrđeno stanarsko pravo.

Osobe koje su do 6. decembra 2000. godine kod nadležnog suda pokrenule postupak radi sticanja stanarskog prava imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvršenja sudske odluke i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o korišćenju stana.

Osobe kojima je do 6. decembra 2000. godine rješenjem dodijeljen stan u izgradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvršen tehnički prijem, imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora.

Član 47

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na otkup stanova u privatnom vlasništvu koji nisu nacionalizovani, a na kojima je stečeno stanarsko pravo.

Pravo na kupnju stana prema odredbama ovog Zakona ima i nosilac stanarskog prava na nacionalizovanom i konfiskovanom stanu, s tim da se bivšem vlasniku dodjeljuje drugi odgovarajući stan s pravom uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Ukoliko bivši vlasnik nije živ, pravo na dodjelu odgovarajućeg stana ima njegov nasljednik prvog reda.

Odgovarajućim stanom, u smislu ovog Zakona, smatra se stan koji se nalazi u istoj općini kao i nacionalizovani stan i koji je veličine koja odstupa do +/-10% od veličine nacionalizovanog stana.

Član 47a

(1) Pravo na dodjelu zamjenskog stana nema bivši vlasnik kojem je za nacionalizovani stan isplaćena naknada ili su mu u zamjenu na nacionalizovani stan date druge stvari i prava.

(2) Smatra se da je bivšem vlasniku isplaćena naknada ako je naknada isplaćena na osnovu zakona u kojem je definirana terminom "pravična".

(3) Pravo na dodjelu zamjenskog stana nema ni bivši vlasnik kojem je stan oduzet na osnovu presude zbog krivičnog djela, ako je stan stečen izvršenjem tog krivičnog djela.

(4) Pravo na dodjelu zamjenskog stana nema ni bivši vlasnik koji je za nacionalizovani stan obeštećen na osnovu međudržavnog ugovora.

(5) Pravo na dodjelu zamjenskog stana nema ni bivši vlasnik koji je stekao stanarsko pravo na stan u državnom vlasništvu na teritoriji država nastalih iz bivše SFRJ ili ga je otkupio u skladu sa odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

(6) Pravo na zamjenski stan nema vlasnik koji je primio strano državljanstvo.

Član 47b

Zahtjev za kupovinu stana iz člana 47. podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 47c

(1) Zahtjev za dodjelu zamjenskog stana bivši vlasnik podnosi općinskoj službi nadležnoj za stambene poslove u općini na čijoj se teritoriji nalazi nacionalizovani stan.

(2) Općina na čijoj se teritoriji nalazi nacionalizovani stan dužna je dodijeliti zamjenski stan u roku od šest mjeseci od dana prijema zahtjeva za dodjelu stana.

(3) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 47d

(1) Zamjenski stan općina dodjeljuje iz fonda stanova na koje nije ni podnesen zahtjev za povrat u smislu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

(2) U slučaju da općina ne raspolaže odgovarajućim stanom bivšem vlasniku se može isplatiti novčana protuvrijednost ili dati druga stvar i pravo u zamjenu za nacionalizovani stan.

(3) Način i postupak utvrđivanja visine protuvrijednosti ili druge stvari i pravo na zamjenu za nacionalizovani stan, te određivanje nadležnog organa za isplatu uredit će se posebnim pravilnikom koji donosi Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

(4) Novčana protuvrijednost iz stava 2. ovog člana bivšem vlasniku se može isplatiti isključivo uz njegovu saglasnost.

(5) Ukoliko prilikom dodjele zamjenskih stanova bivšim vlasnicima općina ne raspolaže adekvatnim stanom, zamjenski stanovi će se osigurati izgradnjom novih stambenih jedinica. Prilikom izgradnje novih stambenih jedinica nadležna općina je obavezna osigurati adekvatnu lokaciju, građevinsko zemljište za izgradnju stambenih objekata u onoj građevinskoj zoni u kojoj se prema općinskim propisima nalazi nacionalizovani stan, sa svom potrebnom građevinsko-tehničkom dokumentacijom i odobrenjima za građenje, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, putem nadležnog Federalnog ministarstva prostornog uređenja će obavezno iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine finansirati novu izgradnju stambenih jedinica, koje će se koristiti kao zamjenske stambene jedinice.

Član 48

Stambena zgrada i stanovi u zgradi, oštećeni usljed ratnih djelovanja, ne mogu biti predmet otkupa, ukoliko ne osiguravaju stalnu ispravnost, upotrebljivost i sigurnost svih temeljnih dijelova, zgrade kao cjeline, a koji služe svim korisnicima zgrade.

Ispravnost zgrade iz stava 1. ovog člana, po provedenom postupku, utvrđuje rješenjem općinsko tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i građevinarstva.

Član 49

Vlade kantona-županija će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propise iz čl. 18., 26. i 27. ovog zakona.

Član 50

Skupštine kantona-županija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propise iz čl. 40. i 42. ovog zakona.

Član 51

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

("Sl. novine FBiH", br. 11/1998)

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

("Sl. novine FBiH", br. 32/2001)

Član 5

Ova odluka objavljuje se bez odlaganja u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu danom objavljivanja.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

("Sl. novine FBiH", br. 61/2001)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

("Sl. novine FBiH", br. 54/2004)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Redakcija nije sprovela izmjene i dopune predviđene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Sl. novine FBiH", br. 15/2002 - dalje: Zakon) u Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo "Sl. novine FBiH", br. 27/1997, 11/1998, 22/1999, 27/1999, 7/2000, 32/2001 i 61/2001), budući da su sve izmjene predviđene Zakonom prethodno sprovedene na osnovu ranije donijetog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Sl. novine FBiH", br. 27/1999).

Redakcija nije sprovela izmjene i dopune predviđene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Sl. novine FBiH", br. 15/2002 - dalje: Zakon) u Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ""Sl. novine FBiH"", br. 27/1997, 11/1998, 22/1999, 27/1999, 7/2000, 32/2001 i 61/2001), budući da su sve izmjene predviđene Zakonom prethodno sprovedene na osnovu ranije donijete Odluke o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH", BR. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99 I 7/00) ("Sl. novine FBiH", br. 32/2001).

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ("Sl. novine FBiH", br. 27/1997, 11/1998, 22/1999, 27/1999, 7/2000, 32/2001, 61/2001, 15/2002, 54/2004, 36/2006, 45/2007 - odluka US, 51/2007, 72/2008 i 23/2009 - ispr.)**
Rubrika:	VIII-5 - Privredne djelatnosti/Građevinarstvo, komunalna, stambena djelatnost i stambeni odnosi
Nivo dokumenta:	Federacije Bosne i Hercegovine
Glasilo:	**Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 72/2008 od 17/11/2008**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	06/12/1997 -
Verzija na snazi:	18/11/2008 -
Ukaz:	Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO Proglavava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 28. oktobra 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 27. novembra 2007. godine. Broj 01-02-537/08 13. novembra 2008. godine Sarajevo Predsjednica Borjana Krišto, s. r.
Donosioci:	**1.** Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu **2.** Parlament Federacije BiH
Unijeto u bazu:	02/06/2017
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika